Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації
Тернопільське обласне територіальне відділення МАН України
Заліщицька філія

Відділення: філософія та суспільствознавство
Секція: правознавство

Правові принципи профілактики правопорушень серед неповнолітніх

Роботу виконав:
Підгребя Михайло Ярославович,
учень 6(10) класу Заліщицької державної гімназії м. Заліщики Тернопільської обл.

Науковий керівник:
Дяків Василь Григорович,
учитель історії і права Заліщицької державної гімназії

Тернопіль – 2014

Тези науково-дослідницької роботи на тему *«Правові принципи профілактики правопорушень серед неповнолітніх».*

Автор: *Підгребя Михайло Ярославович, учень 6(10) класу Заліщицької державної гімназії м. Заліщики Тернопільської обл.*

Науковий керівник: *Дяків В.Г., учитель історії Заліщицької державної гімназії*

Відділення: *філософія та суспільствознавство*

Секція: *правознавство*

У сучасному глобалізованому, демократичному світі значне місце відводиться питанню дотримання прав дитини. Як міжнародні, так і національні юридичні документи значну увагу приділяють запровадженню в суспільстві норм, які б дозволяли зменшити кількість правопорушень серед неповнолітніх. Актуальність теми обумовлена, з одного боку, істотною роллю, яку займає підліткова злочинність у структурі злочинності, з іншого, - необхідністю докорінного перегляду концептуальних підходів до профілактики протиправних проявів серед неповнолітніх.

Доводиться констатувати, що зараз політичні та соціально-економічні умови негативно впливають на молодіжне середовище. У роботі розглядаємо кримінологічну характеристику особистості неповнолітнього злочинця. Зупиняємося на статевовіковій характеристиці неповнолітніх, що вчинили злочини, соціальній приналежності, особистих якостях. На основі статистичних даних 2009-2012 років аналізуємо характеристики та робимо висновки щодо динаміки тієї чи іншої сфери.

У структурі злочинів та інших суспільно небезпечних діянь, скоєних неповнолітніми всіх без винятку вікових груп, найбільший відсоток становлять крадіжки. Особливо це стосується 11-13-річних. У віці 14-16 років усе більшої ваги набуває вживання спиртних напоїв. У 17-річних у структурі скоєння злочинів переважає хуліганство. Серед злочинців найбільша кількість (36-40%) становлять особи віком 16 років. Максимально питома вага цієї вікової групи відзначається серед усіх видів злочинів. Винятки зафіксовано щодо крадіжок державного та громадського майна, розкрадання вогнепальної зброї та боєприпасів, серед яких домінують 14-річні, і викрадення транспортних засобів, де переважають 17-річні.

У другому розділі проводимо теоретичний аналіз правової бази України стосовно профілактики правопорушень. Одним із визначальних документів є Концепція розвитку кримінальної юстиції у справах неповнолітніх на період 2011-2016 років. Крім неї, важливе місце в реалізації принципів ювенальної юстиції відводиться КПК, прийнятому 2012 р. Розглядаємо принципи побудови системи профілактики, її завдання, аналізуємо конкретні заходи щодо запобігання правопорушень і злочинів серед різних соціальних груп неповнолітніх.

Політика попередження злочинності формується з урахуванням соціально-економічного, соціально-психологічного станів суспільства, криміногенної ситуації, соціального контролю, розвитку його чинників, які впливають на

дисфункцію соціальних інститутів власності та дезорганізацію соціальних спільностей, інфраструктури профілактики та реабілітаційного простору.

У політиці попередження злочинності виділяють 3 взаємозалежних елементи:

1 - система ідей, поглядів, в основі якої - взаємини держави і явища злочинності (цей елемент формує і розвиває політику попередження злочинності);

2 - діяльність державних і недержавних інститутів (засіб реалізації ідей), який проявляється в способах реалізації політики;

3 - наслідки. Це показник ефективності політики запобігання злочинності.

Держава має багато засобів реалізації політики попередження злочинності неповнолітніх: соціальна профілактика, правове стримування, кримінологічна профілактика, віктологічна профілактика, кримінально-правове попередження.

У висновках зазначено, що право в політиці - регулятор формування та засіб реалізації політики. Отже, однією з пріоритетних напрямів правової політики в рамках попередження злочинності неповнолітніх мають стати:

- розробка критеріїв визначення профілактичного потенціалу права;
- розширення правового забезпечення попередження злочинності з допомогою ширшого включення до нього норм громадянського, адміністративного, трудового, сімейного права, законів;
- розробка правового регулювання процедури співбесід у сім’ях, в яких підлітки й члени їхніх родин є під наглядом міліції, психолога, соціального працівника, з метою розв’язання конфлікту, а отже, зменшення ймовірності повторного його виникнення.

З М І С Т

ВСТУП_____ 5

РОЗДІЛ 1.

Поняття про кримінальну відповідальність неповнолітніх _ 7

РОЗДІЛ 2.

Шляхи профілактики злочинності серед неповнолітніх__ 16

ВИСНОВКИ_____ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ_____ 32

ВСТУП

У сучасному глобалізованому, демократичному світі значне місце відводиться питанню дотримання прав дитини. Як міжнародні, так і національні юридичні документи велику увагу приділяють запровадженню в суспільстві юридичних норм, які б дозволяли зменшити кількість правопорушень серед неповнолітніх. Незалежна Україна не є винятком. У становленні системи, яка своїм завданням передбачає профілактику злочинів серед неповнолітніх і діяльність окремих державних органів щодо організації супроводу неповнолітніх, що вчинили злочини, з метою захисту їх від рецидивів і стимулювання позитивної динаміки в подальшій їх соціалізації, є свої проблеми та виклики. І чи не найважливіше в цій системі встановити її критерії, сформувати структуру, елементи якої не підмінюють і не дублюють одна одну, а мають зв'язок, тому проблема пошуку шляхів взаємодії на кожному етапі діяльності системи є актуальною і важливою. Суттю такого підходу, на нашу думку, стане ефективна діяльність кожного суб'єкта відповідно до посадових обов'язків, закріплених у нормативно-правовій базі.

Актуальність цієї теми обумовлена, з одного боку, істотною роллю підліткової злочинності в загальній структурі, з іншого, - необхідністю докорінного перегляду концептуальних підходів до профілактики протиправних проявів серед неповнолітніх.

Вивчення проблем підліткової злочинності, як і злочинності загальної, потребує врахування конкретних політичних і соціально-економічних ситуацій, які впливають на формування і розвиток криміногенних процесів. Доводиться констатувати, що на даний час політичні та соціально-економічні умови негативно впливають на молодіжне, зокрема й підліткове середовище.

Стійка тенденція погіршення економічних умов життя більшості населення, зокрема сімей з неповнолітніми дітьми, призводить до зростання психоемоційних стресів. Водночас зазначені обставини сприяють дитячій бездоглядності як соціальному явищу. Проте, крім цього, на криміногенну ситуацію впливає ще й

ряд економічних чинників. Поглиблюється моральна криза суспільства. У молодіжної, зокрема й підліткової середовищі, культивуються негативні стереотипи поведінки, дедалі популярнішими стають алкоголізм і наркоманія, вкорінюється егоїстична споживацька психологія.

Злочинність неповнолітніх є складовою злочинності взагалі, але й має специфічні особливості, що дозволяє розглядати її як **самостійний об'єкт кримінологічного вивчення.** Необхідність такого виділення зумовлена особливостями соматичного, психічного і морального розвитку неповнолітніх, і навіть їх соціальною незрілістю. У підлітковому, юнацькому віці в останній момент морального формування особистості відбувається накопичення досвіду, зокрема негативного, який може проявитися з великим запізненням.

Метою роботи є вивчення комплексу проблем злочинності неповнолітніх, його особливостей, профілактики попередження злочинів серед неповнолітніх.

Для реалізації мети було поставлено такі **завдання:**

1) простежити динаміку розвитку злочинності неповнолітніх, а також взаємозв'язок підліткових шкідливих звичок і злочинності;

2) вивчити причини умови злочинності неповнолітніх;

3) розглянути шляхи удосконалення заходів профілактики.

У роботі використано **загальнонаукові і спеціальні методи пізнання**, зокрема аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, порівняльно-правовий метод.

У процесі дослідження ми використовували статистичний матеріал, інформація медіа, монографії, навчальні посібники, підручники з досліджуваної проблеми.

Роботу можна використати в навчально-виховному процесі під час виховних годин, як матеріал для ілюстрації відповідних тем на уроках правознавства в 9 та 10 класах. Враховуючи подальші кроки в законодавчій сфері щодо профілактики злочинів серед неповнолітніх, на основі даних інформувати суспільство про дану проблему через засоби масової інформації.

РОЗДІЛ 1.
ПОНЯТТЯ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

В основі протиправних дій підлітків є мотиви, пов'язані не стільки з бажанням збагатитися, хоч це невід'ємний мотив, скільки бажанням реалізувати себе, а також страх перед насильством, боязнь приниження. Як засвідчує статистика, значна частина правопорушень, кваліфікованих як кримінальні, вчинені неповнолітніми або в групі, де організатором є старша, часто з кримінальним досвідом особа, або в групі однолітків у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння [10, с. 7]. За соціологічними даними, стійких усвідомлених мотивів у тих неповнолітніх, що вчинили правопорушення вперше, немає. Згідно з кримінологічною типологією злочинців можна виокремити такі типи неповнолітніх злочинців: випадкові, ситуаційні, нестійкі, злісні. Більшість неповнолітніх, що вчинили злочини, належать до перших двох типів [15].

Суспільству, правоохоронним органам, системі покарань важливо усвідомити рівень сприйняття неповнолітніми дійсності в системі не лише раціональних, але й ірраціональних чинників. Такий підхід допоможе цілеспрямовано працювати над створенням профілактичної системи не лише як формального, але й реального механізму зменшення кількості злочинів, вчинених неповнолітніми. Для того, щоб говорити про формування механізмів державного впливу на неповнолітніх, які вчинили злочин, необхідно встановити критерії. Вони допоможуть зрозуміти суть явища, його специфіку й окреслити правове поле концепції попередження правопорушень для їх подальшого закріплення в нормативно-правових документах.

Кримінологічна характеристика особистості неповнолітнього злочинця досліджує, по-перше, статевовікову характеристику неповнолітніх, що скоїли злочини (яку частку від кількості злочинів, скоєних неповнолітніми, займають злочини, скоєні особами чоловічої й жіночої статі); по-друге, характеристику

злочинності за належністю їх до соціальних груп; по-третє, характеристику особистих якостей неповнолітніх злочинців.

Дослідники постійно відзначають, що питома вага осіб чоловічої статі серед неповнолітніх злочинців завжди значно вища (90-95%) від їх частки в населенні цієї вікової групи, що у відповідних регіонах (48-52%). Частка дівчат, які вчиняють злочини (6-10%), навпаки, значно менша від їх частки серед населення. Істотно й те, що питома вага осіб жіночої статі в злочинності неповнолітніх у 3-4 рази менша від показників дорослої жіночої злочинності. Слід враховувати, що протиправна активність у вчиненні суспільно небезпечних діянь дівчатами також висока, але переважно до досягнення ними віку кримінальної відповідальності.

За статистичними даними, питома вага осіб жіночої статі серед неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку органів міліції, приблизно в 2-2,5 рази вища від їх частки серед неповнолітніх, що скоїли злочини. Ще вища серед дівчат, які вчиняють правопорушення і поставлені на шкільний чи училищний обліки (25-30%) [30, с. 37].

Серед злочинців найбільшу кількість (36-40%) становлять особи віком 16 років. Максимально питома вага цієї вікової групи відзначається серед усіх видів злочинів. Винятки зафіксовано щодо крадіжок державного та громадського майна, розкрадання вогнепальної зброї та боєприпасів, серед яких домінують 14-річні, і викрадення транспортних засобів, де переважають 17-річні.

У структурі злочинів та інших суспільно небезпечних діянь, скоєних неповнолітніми всіх без винятку вікових груп, найбільший відсоток становлять крадіжки. Особливо це стосується 11-13-річних, але вони є характерними і для підлітків старшого віку. У 14-16 років усе більшої ваги набуває вживання спиртних напоїв. У 17-річних у структурі скоєння злочинів переважає хуліганство [18, с. 53].

Кримінологами зафіксовано істотні розбіжності злочинної активності контингентів неповнолітніх, виділених залежно від соціального статусу. За рівнем цієї активності всі вони мають такий рейтинг: непрацюючі, учні-працюючі, учні

професійно-технічних училищ, учні загальноосвітніх шкіл, учні технікумів і студенти вузів.

Протягом кількох років відбувається помітне зближення майже всіх (крім непрацюючих і тих, хто не навчається) категорій неповнолітніх за активністю в скоєнні злочинів. Причому, з кримінологічної погляду, особливо важливим є те, що зближення різних контингентів правопорушників відбувався в основному через зростання кількості злочинних проявів, зафіксованих статистикою стосовно таких раніше благополучних груп, як учні технікумів, студенти вузів, школярів. Учні ПТУ протягом тривалого часу становлять 50-59 % у структурі неповнолітніх злочинців і приблизно 23-25 % - у відповідній групі населення країни [15].

В Україні боротьба з підлітковою злочинністю, як і зі злочинністю загалом, не дає бажаних результатів. Але і світова тенденція зростання дитячої та підліткової злочинності не вселяє оптимізму. За роки незалежності нашої країни правоохоронні органи видавали дуже різну статистику щодо дитячої та підліткової злочинності. Проте, рухаючись інколи стрибкоподібно, загалом крива злочинності малолітніх демонструє зростання цього явища.

Міністерство внутрішніх справ України констатує збільшення кількості злочинів, скоєних неповнолітніми. Наприклад, у 2010 році на 22,3%, порівняно з 2009-м. Порівнюючи показники цих років, ми зробили висновки, що зменшилась кількість таких видів злочинів, учинених дітьми, як навмисні вбивства — на 3,8%, зґвалтування — на 51,1%, грабунки — на 40,8%, розбій — на 34,1%, здирство — на 22,4%, хуліганство — на 39,4%. Водночас зросла кількість крадіжок із 3403 (2009 рік) до 7056 (2010 рік) [27].

Відбувається значне омолодження злочинності неповнолітніх. Зросла кримінальна активність 14—15-річних підлітків. За даними статистики, 16—17-річні скоюють до 62% усіх злочинів. За роки незалежності України злочинність помолодшала в середньому на два-три роки [21, с. 37].

Мотивації та причини злочинності неповнолітніх криються в тих самих соціально негативних явищах і процесах, які визначають тенденції «різновікової»

злочинності загалом. Одним із головних чинників, який стимулює злочинність, є економічний. Отримання грошей підлітками шляхом вчинення протиправних дій стає дедалі відчутніша. Статистика свідчить, що кожна п'ята дитина, яка порушила закон, краде та збуває крадене заради грошей.

Але якщо частина неповнолітніх вчиняє злочин з корисливих мотивів через відсутність належного фінансового та матеріального становища у сім'ї, то існує інша група мотивів неповнолітніх, які спостерігаємо в благополучних сім'ях. Відсутність належного батьківського виховання, втрата контролю над поведінкою дитини поза сім'єю, родиною, формування вседозволеності спричиняє формуванню міфу щодо безкарності, і тому будь-які злочини, вчинені саме з таких мотивів, мають значний резонанс у суспільстві. Як свідчить практика, прямої залежності між законослухняністю дитини й соціальним статусом її сім'ї фактично немає. Неповнолітніми злочинцями стають як діти з неблагополучних сімей, так і вихідці із зовні абсолютно благополучних, повних сімей.

Неповнолітніми (або за їх участю) в 2012 році вчинено 14,2 тис. злочинів, що на 14,4 % менше, ніж у 2011 році; майже 7 тис. (або 49 %) від цієї кількості – тяжкі та особливо тяжкі. Стосовно дітей учинено 9 677 злочинів, у тому числі 2 885 - тяжких та особливо тяжких. Щодня підлітки в Україні вчиняють понад 100 злочинів, у тому числі одне вбивство або злочин із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, одне зґвалтування, два-три розбійні напади, вісім пограбувань, сімдесят крадіжок приватного та державного майна. Від протиправних діянь потерпіло 10 590 дітей, у тому числі 2 961 малолітня дитина (до 14 років). Особливістю криміногенної ситуації в підлітковому середовищі є зміна її структури в бік зростання корисливих злочинів. Зареєстровано 327 фактів незаконного заволодіння автомобілем неповнолітніми особами, вчинено 9,5 тис. крадіжок чужого майна (питома вага таких злочинів від кількості розкритих становила 8,4 % [9,8 %]), у тому числі з квартир – 656 [850] або 5,6 % [6,9 %] [28].

Найпоширенішими злочинами залишаються крадіжки, тобто майнові злочини (майже 66%). Значною мірою на стан оперативної ситуації впливає незайнятість населення та трудова міграція.

На кінець 2012 року в підрозділах кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ України перебуває 14 тисяч 213 дітей, з них 1 тисяча дівчат. Стільки ж утримується дітей, яким не виповнилося 11 років, а також 1 тисяча 557 підлітків віком від 11 до 14 років, 5 тисяч 665 дітей віком від 14 до 16 років та 6 тисяч 814 - від 16 до 18 років. За статистичними даними на сьогодні злочинність неповнолітніх має таку структуру: злочини, пов'язані з наркотиками, - 2,8%; хуліганство - 16,2%; крадіжки - 70,5 %; злочини проти життя та здоров'я - 2,1 %; інше - 9,4 % [28].

За даними ГПУ, кожен другий школяр в Україні має досвід тютюнопаління та вживання пива, кожен третій пробував горілку, четвертий - наркотичні речовини. За офіційною статистикою, 89 дітей вживають наркотики ін'єкційно, насправді їх набагато більше. Все це й призводить до зростання злочинності серед неповнолітніх і збільшення кількості рецидивів. Питома вага тяжких та особливо тяжких злочинів за розслідуваними справами становила 7,3 % [8 %]. Неповнолітні вчинили 52 умисних убивства, заподіяли 104 умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинили 41 зґвалтування, 1,1 тис. грабежів, 245 розбійних нападів [27].

Особи, що здійснюють протиправні дії у ранньому віці, пізніше, зазвичай, значно складніше піддаються виправленню. Як результат, стають основним резервом для дорослої і рецидивної злочинності. І навпаки, раннє виявлення і своєчасні профілактичні заходи для підлітків, що здійснюють перші правопорушення, дозволяють не допустити формування в них стійкої спрямованості на скоєння надалі будь-яких злочинів. Усе це разом зумовлює необхідність всебічного аналізу злочинності неповнолітніх як самостійного феномену, розробки заходів для її попередження. Майже у всіх неповнолітніх, що стали на шлях скоєння злочинів, вибір такого варіанту поведінки безпосередньо

пов'язаний з особистісними деформаціями [2, с. 33]. Особливості інтересів, потреб, взаємин у сфері провідної діяльності, характерні для неповнолітніх злочинців, містять стійку втрату зв'язку з навчальним чи трудовим колективами, повне ігнорування їх правових і соціальних моральних оцінок. За рівнем освіти, визначеним формальними показниками проходження шкільного навчання, така категорія відстає від однолітків на 8-10 %, у тому числі в п'ять-шість разів є більшою частка осіб, не успішних через відсутність старанності. Будучи вираженням відповідних ціннісних орієнтацій, негативних відносин, які формуються в цьому виді діяльності, таке становище істотно утруднює як соціалізацію, так і ресоціалізацію підлітків у процесі їх виправлення і перевиховання.

У виробничій сфері такі підлітки характеризуються відсутністю інтересу до виконуваної праці, утилітарним ставленням до професії (як до можливості отримати від неї лише матеріальну й іншу споживчу вигоди), відсутністю пов'язаних із нею планів, відчуженістю від завдань виробничого колективу, його потреб. Підлітки при цьому не мають страху звільнення, оскільки безпідставно вважають, що завжди зможуть легко влаштуватися до іншого навчального закладу, на інше підприємство й забезпечити власний високий фінансовий дохід.

Прагнення досягнень у навчальній і виробничій діяльності, громадській роботі в правопорушників замінено «дозвільними потребами». Такий підхід переорієнтовує неповнолітніх на іншу систему цінностей, в основу яких покладені гіпертрофовані потреби й інтереси, які є значними для певного мікросередовища.

Безцільне проведення вільного часу формує негативний інтерес, який закріплюється в звички, які, у свою чергу, ведуть до формування соціально-негативних потреб. Вони на поведінковому рівні сприяють формуванню суспільно небезпечних дій, протиправних способів задоволення. Серед неповнолітніх правопорушників поширені порушення кримінально-правового характеру чи інших правових заборон, які вчиняються в інтересах групи.

Емоційну неврівноваженість, впертість, нечутливість до страждань інших, агресивність також можна віднести до найпоширеніших характерних рис неповнолітніх злочинців. Йде мова про вікові особливості, які не притаманні підліткам взагалі, але які виникають при криміногенних зрушеннях, деформації в морально-емоційній сфері, і характерні саме особам, що вчиняють злочин [20, с. 374]. Основною причиною інтенсивнішого виникнення і розвитку психогенно обумовлених аномалій у неповнолітніх правопорушників є неблагополучні умови їхнього сімейного виховання, що виражаються в наявності різних нервово-психічних захворювань батьків, у тому числі й алкоголізмі та пияцтві, протиправному й аморальному способі життя, жорстокості в сім'ях.

Однією з головних причин зростання злочинності серед неповнолітніх останніх років є різке погіршення соціально-економічного становища в суспільстві. Звісно, усе це впливає і на дорослу злочинність, проте стрімке зниження добробуту життя позначається найсильніше на підлітках, тому що завжди неповнолітні були й залишаються найуразливішою частиною цього суспільства. Можна впевнено сказати, що стабільне зростання безробіття серед населення завжди сприяє формуванню груп серед неповнолітніх, стійко схильних до кримінального впливу. Спостерігаючи за динамікою підліткової злочинності, ми відмітили, що не варто очікувати її зниження. Злочини неповнолітніх дедалі частіше вирізняються особливою жорстокістю та зухвалістю. Безперечно, це значною мірою залежить від загальної соціальної ситуації в країні, де зростає дефіцит духовності, де ефіри мас-медіа переповнені сценами жорстокості, несправедливості й ігноруванням соціальних норм, а Інтернет замінив бібліотеки.

Крім вищевказаних причин, важливими є й такі, як:

- особливості психологічного сприйняття дійсності відповідно до рівня фізіологічного розвитку;
- негативний вплив різноманітних соціальних чинників (соціальне середовище, ЗМІ, Інтернет (соціальні мережі) тощо);

- сімейне і родинне виховання, коли дитина не має захисту і механізмів реалізації своїх прав відповідно до Конвенції про права дитини;
- шкідливі звички;
- відсутність соціально-психологічного супроводу дитини в критичній ситуації.

Суспільство втратило систему соціального контролю за процесом становлення підростаючого покоління. Багато інститутів соціалізації, таких, як сім'я, школа, дитячі молодіжні організації втрачають (або вже повністю втратили) своє значення, але їм на заміну нічого ще не прийшло.

Поточна ситуація стосовно злочинності неповнолітніх може бути охарактеризована такими основними фактами та загальними тенденціями: 1) спостерігається помітне зростання кількості насильницьких злочинів і злочинів, скоєних за обтяжуючих обставин; 2) стрімко зростає рівень вживання наркотичних та інших токсичних речовин і, як наслідок, кількість злочинів, пов'язаних із наркотиками; 3) дитяча злочинність стала жорстокішою. Багато в чому це пов'язано з тим, що досить часто агресивна та кримінальна поведінка позитивно відображається в засобах масової інформації, створюючи заплутану картину прийнятних суспільних норм у межах певних молодіжних субкультур; 4) як і загальна злочинність, цей вид злочинності є в декілька разів вищим в урбанізованих регіонах.

РОЗДІЛ ІІ.
ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ

Держава відіграє незначну роль у вихованні своїх громадян: формує законодавчу базу для покарання, утримує органи правосуддя, внутрішніх справ, створює загальні підходи до вирішення проблеми. Значну роль відіграють батьки, які часто безвідповідально виконують свої обов'язки.

Найбільш складною і водночас найменш розробленою в кримінології є проблема контролю держави над злочинною поведінкою підлітка. В основі наукового обґрунтування розв'язання проблеми лежить концепція державної політики попередження злочинності неповнолітніх.

Політика попередження злочинності немає цілком сформованого тлумачення з погляду її змісту. Це зумовлено багатоманітністю вживаних законодавцем, політиками, ученими-кримінологами та працівниками системи правоохоронних органів термінів. Найпоширеніший у тому числі - «боротьба зі злочинністю». З огляду на соціальну, психологічну, економічну специфіку неповнолітніх, особливості причин і мотивації скоєння ними злочинів, доцільно вжити, на нашу думку, термін не «боротьба», а «попередження», «запобігання».

Державна політика щодо попередження злочинності неповнолітніх, джерело якої в ідеях діяльності системи державних і недержавних інститутів із формування та реалізації основних цілей і принципів, не автономна. Вона є важливим компонентом політики в реалізації завдань щодо зміцнення законності та правопорядку, тому що злочинність заходить в усі сфери життєдіяльності і неабияк впливає на них. Політика попередження злочинності впливає на всі основні сфери державної політики. Національна політика нашої держави стосовно неповнолітніх знайшла відображення в обов'язкових для виконання положень Конвенції про права дитини законах і інших актах. Попередження злочинності неповнолітніх відповідно до підходу, у якому кожна сфера політики повинна мати

своїм об’єктом дітей, містить багато компонентів, а водночас вона - компонент національної політики держави.

Метою політики попередження злочинності неповнолітніх, з одного боку, є правовий захист інтересів неповнолітніх, з іншого, - захист суспільства від правопорушень і злочинних зазіхань неповнолітніх. Така конструкція мети політики попередження злочинності неповнолітніх дозволяє вирішувати багато запитань кримінологічної і правової практики [27, с. 35].

З позиції формулювання мети поза сумнівом рішення однієї з найважливіших завдань - розробки концепції ювенальной юстиції, тобто обґрунтування комплексного характеру правосуддя в справах неповнолітніх. Ідеальна модель суду, що займається неповнолітніми, - це суд міжгалузевий судової юрисдикції, у якому комплексно вирішуються питання, як судового захисту прав неповнолітніх (одна з форм правового захисту інтересів неповнолітніх), так і їхньої юридичної відповідальності за скоєні вчинки і правопорушення (одна з форм захисту суспільства від правопорушень і злочинних зазіхань неповнолітніх).

Ігнорування подвійного змісту мети політики попередження злочинності неповнолітніх наводить деяких учених на думку щодо необґрунтованого звуження життєвого простору неповнолітніх, у яких поширюються інтереси кримінології. Кордон цього простору заданий злочинною поведінкою підлітка.

Політика попередження злочинності формується з урахуванням:

- соціально-економічного, соціально-психологічного станів суспільства, його позитивних і негативних тенденцій з урахуванням чинників, пов’язаних зі злочинністю неповнолітніх;

- криміногенної ситуації та прогнозу чинників, які впливають на прогнозовані оцінки;

- соціального контролю (формального і неформального, внутрішнього і зовнішнього), розвитку його чинників, які впливають на дисфункцію соціальних інститутів власності та дезорганізацію соціальних спільностей;

- інфраструктури профілактики та реабілітаційного простору й можливостей (фінансових, організаційних, правових) її реформування та розвитку [1, с. 11].

У політиці попередження злочинності виділяють 3 взаємозалежних елементи:

- систему ідей, поглядів, в основі якої - взаємини держави та явища злочинності, які формують і розвивають політику попередження злочинності;

- діяльність державних і недержавних інститутів (засіб реалізації ідей), яка проявляється в способах реалізації політики;

- наслідки. Це показник ефективності політики запобігання злочинності.

Серед функції профілактики важливе місце посідають:

- охоронна - профілактика злочинів, спрямована на недопущення протиправної поведінки;

- регулятивна – профілактика, покликана забезпечити таку поведінку людей, яка б відповідала спеціальним вимогам, закріпленим у нормах права;

- виховна - оскільки призначення профілактики полягає не в примусі, а в переконанні, тобто не в тому, щоб покарати, а в тому, аби виховати особу, котра не припускала б вчинення злочинів;

- ідеологічна полягає в забезпеченні загальної ідейної спрямованості запобіжних заходів, ідеологічному обґрунтуванні їхнього змісту, правильному визначенні шляхів, форм і методів практичної діяльності;

- прогностична дає змогу намітити пріоритетні напрямки в боротьбі зі злочинністю [20, с. 445].

Залежно від ієрархії причин і умов злочинності розрізняють три основних рівні її запобігання: загальносоціальний, соціально-кримінологічний та індивідуальний.

До заходів ***загальносоціального*** запобігання злочинності неповнолітніх належать дії, спрямовані на підвищення соціального захисту сімей з дітьми, збільшення матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям-інвалідам, реформування освітніх закладів, належне фінансове забезпечення праці вчителів і вихователів. Вони націлені на зменшення протиріч і стабілізацію соціально-

економічних, політичних, морально-психологічних, правових відносин у державі та суспільстві.

Значну запобіжну роль можуть виконувати школи, центри юнацької творчості, спортивні гуртки і секції, що організовують дозвілля підлітків. Слід звернути увагу на можливості громадських організацій (екологічних, просвітницьких) у протидії злочинності неповнолітніх. Великої ваги набуває виховання шанобливого ставлення до пам'яток культури, національних надбань.

До ***спеціально-кримінологічного*** запобігання потрібно віднести дії (розраховані як на всіх неповнолітніх, так і на їх окремі групи), спрямовані на зменшення негативного впливу криміногенних чинників, а також заходи, скеровані на конкретних осіб з девіантною або злочинною поведінкою з метою недопущення виникнення антисуспільної мотивації [19, с. 457].

Згідно із Законом України «Про органи і служби у справах неповнолітніх» від 24 січня 2005 р., суб'єктами запобігання злочинності неповнолітніх є такі державні органи: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту; служби у справах дітей, створені при органах місцевої виконавчої влади; відділи кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ; школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти; центри медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров'я; притулки для дітей; служби у справах дітей; суди; приймальники-розподільники для дітей органів внутрішніх справ; спеціальні виховні установи Державного департаменту України з питань виконання покарань; центри соціально-психологічної реабілітації дітей; соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка) [18].

Останнім часом все частіше почали піднімати питання гуманізації роботи органів дізнання та суду із дітьми. Першим важливим кроком на шляху до поставленої мети стала розробка та ухвалення Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні та нового КПК. У цих документах йдеться про реформування органів досудового та судового слідства з переходом від репресивно-профілактичних методів роботи до профілактично-виховних. В

Україні кримінальна відповідальність настає з 16 років. При вчиненні окремих видів злочинів цей вік знижується до 14 років. Складно говорити про гуманність чи жорсткість українського законодавства, коли йде мова про школярів середніх або старших класів. Але, порівняно з правовими системами інших держав, система покарань України видається досить гуманною. Наприклад, у 19 штатах США за вбивство засуджують до довічного ув'язнення, навіть якщо йдеться про неповнолітніх. В Ірландії кримінальна відповідальність настає з семи років — найнижчий поріг у світі. При цьому країна вважається (зокрема, за даними ООН) однією з найбільш безпечних у світі [27].

На думку доктора педагогічних наук професора В. Синєва, неминучість жорсткого покарання має зупиняти юного злочинця. Коли дитина, чи їй 10 років, чи 17, чітко усвідомлюватиме, що ані мама, ані тато не допоможуть уникнути кримінальної відповідальності. «Це все психолого-педагогічні проблеми, які мають перебувати під пильною увагою, звичайно, батьків, школи, психологічної служби», — вважає науковець [27].

На основі теорій злочинності неповнолітніх кримінологи, соціальні працівники, працівники відповідних міністерств і відомств розробляють профілактичні програми. Вони розраховані як на окремі групи неповнолітніх, гак і на конкретних осіб. Суб'єкти запобігання злочинності неповнолітніх, які, головним чином, займаються індивідуальним запобіганням злочинності, можуть застосовувати різні форми залучення окремих осіб до наступних програм.

Фахівці звертають увагу на наявний взаємозв'язок певних проблем у поведінці дітей у тих родинах, яким притаманні недостатні виховні навички батьків, тому у всьому світі зростає кількість впроваджених ***освітніх*** профілактичних програм. Їх головна їх мета - поліпшення практичного виховання дітей, яке повинно призвести до покращення їхньої поведінки. Найефективнішими наразі є спеціальні уроки, коли батьків навчають навичкам переговорів щодо розв'язання конкретних проблем і конфліктних ситуацій у

родині, вмінню уважно стежити за поведінкою своїх дітей, визначаючи час їх відсутності вдома, сфери інтересів, уподобань і коло друзів.

Інша категорія - програми запобігання злочинності неповнолітніх, ***спрямовані на поліпшення молодіжного дозвілля.*** Кримінологи вважають безцільне марнування часу і неструктуроване дозвілля неповнолітніх негативним чинником, який впливає на підвищення рівня злочинності. Навпаки, «свідоме» дозвілля може утримувати їх від делінквентних вчинків. Проте це дуже часто залежить від конкретних форм проведення вільного часу і, безперечно, не може бути панацеєю від делінквентності як такої (відомо, що чимало злочинів вчиняються заради розваги або бажання пережити «гострі відчуття») [28].

Програми поширення інформації про шкідливість вживання наркотиків здатні зачепити моральні та релігійні аспекти наркоманії або навіть викликати острах перед нагальною загрозою. Інші програми навчають долати тиск неформального лідера або інших осіб, які прагнуть затягти підлітка в процес вживання наркотиків. Вони орієнтують дітей на створення дружніх зв’язків з однодумцями тощо. Велика кількість програм спрямована на позитивну зміну поведінки тих підлітків, імовірність перетворення яких на злочинців є досить високою. Це, насамперед, ті, хто вже «мав справу» з правоохоронними органами, підлітки, чиї батьки або вони самі зловживають наркотиками чи алкоголем, діти, які втекли з дому внаслідок жорстокого поводження з ними, мають погані оцінки з двох або більше шкільних дисциплін, злісні прогульники уроків. Школи є впливовим чинником запобігання злочинності неповнолітніх. Важливою є робота з особами, які в ранньому віці виявили агресивну поведінку, дезадаптацію або психопатологію. Друга складова - це реформа процесу навчання в тих школах, які не забезпечують належної соціалізації молоді.

Першочергової уваги потребує розробка і впровадження потужних національних програм антипропаганди тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, наркотиків, яких зараз немає в державі. Один із напрямів запобігання злочинності неповнолітніх, який поки що недостатньо використовується, -

підтримка позитивної поведінки. Важливим є дотримання законодавчих норм, що регулюють захист дітей, всіма суб'єктами запобігання злочинності неповнолітніх.

Держава має багато засобів реалізації політики попередження злочинності неповнолітніх. Основні з них:

- соціальна профілактика (заходи, створені задля захисту прав та інтересів неповнолітніх в основних сферах життєдіяльності - побуту, освіти, праці, дозвілля);

- правове стримування (профілактичні норми і системи правового виховання);

- кримінологічна профілактика (заходи, створені задля ослаблення, блокування, нейтралізацію причин і умов злочинності);

- віктологічна профілактика (заходи, створені задля формування безпечного життя неповнолітніх, зниження ризику стати жертвою злочину і ослаблення віктогенного середовища);

- кримінально-правове попередження (попередження злочинів засобами кримінального права, процесу кримінально-виконавчого права), ядро якого - забезпечення застосування ефективного покарання і його виконання [4].

Цікавим підходом щодо надання неповнолітнім, які вчинили злочин, можливості усвідомити свою відповідальність законодавці заклали в статях 97 та 106 ч.2. Кримінального Кодексу України [24]. У них надається право судам приймати рішення на підставі низки умов та вимог про звільнення від відповідальності неповнолітніх, враховуючи при цьому вікові особливості контингенту, пов'язані, передусім, з особливостями психології підлітків.

Стаття 97 КК визначає умови звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру [24]. Можливість застосування замість покарання виховних заходів - це спроба корекції поведінки особи неповнолітнього злочинця без застосування заходів покарання, які, у більшості випадків, не тільки не спроможні перевиховати

підлітка-злочинця, а навпаки, враховуючи психологічні вікові особливості, здатні стати для нього злочинним «університетом».

Примусові заходи виховного характеру:

1) застереження;

2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;

3) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;

4) покладення на неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків;

5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років.

Характеризуючи примусові заходи виховного характеру, слід визначити їх ознаки, до яких, зокрема, належать визначеність їх кола виключно кримінальним законом; можливість застосування тільки судом; обмеження кола осіб, до яких вони застосовуються.

Інша спроба реформувати систему впливу на неповнолітніх, які вчинили злочин, закладена в новому Кримінально-процесуальному кодексі України. У ньому затверджені головні механізми ювенальної юстиції і замість словосполучення ювеніальна вживається «кримінальна юстиція щодо неповнолітніх». Вона дозволить проводити весь комплекс заходів щодо неповнолітніх, які вчинили злочин. Це стосується і профілактики правопорушень серед неповнолітніх, і адвокатського супроводу, і ведення кримінального провадження, і ведення суду спеціально підготовленими суддями тощо. Нормативно-правові акти засвідчують подальшу гуманізацію законодавчої бази

щодо неповнолітніх, відмежування від дорослих, які чинили злочини і, будучи визнанини судом винними, отримали покарання.

Ювенальна юстиція включає в себе профілактику підліткової злочинності та соціально-психологічну реабілітацію неповнолітніх, які вчинили злочин (у тому числі засуджених, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі), так і неповнолітніх жертв злочинів. Ювенальна юстиція направлена на роботу з двома категоріями дітей – дітьми-правопорушниками та дітьми, які опинились у складній життєвій ситуації (сиротами, позбавленими батьківського піклування, безпритульними, свідками та жертвами злочинів тощо). Інститут ювенальної юстиції порушує одну з найважливіших проблем суспільства – проблему захисту прав та інтересів дітей шляхом створення особливого (спеціального) порядку судочинства стосовно неповнолітніх. У проекті Концепції розвитку ювенальної юстиції, розробленої 2005 р. робочою групою у складі представників Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України та низки громадських організацій, були виділені наступні принципи ювенальної юстиції:

1) орієнтованість переважно на відновну, примирну, охоронну, а також реабілітаційну функції (а не карне переслідування та покарання);

2) соціальна насиченість;

3) індивідуалізація судового процесу [35].

Одним із основних принципів Концепції є положення, відповідно до якого реформування системи правосуддя України має здійснюватися в напрямі зміни способу реагування на правопорушення неповнолітніх від карального до відновлювального, реабілітаційного, охоронного. У цьому полягає принципова відмінність ювенального правосуддя від сучасного «дорослого» правосуддя. Реалізація Концепції в Україні повинна була відбуватися протягом 2009–2014 рр. [27].

Отже, ювенальна юстиція ставить завдання переходу від карального до виховного, відновного правосуддя щодо дитини. Це означає, що за крадіжку

цінної речі 14-річний підліток не буде ув'язненим на 4-6 років і навіть не отримає умовного терміну, а по відношенню до нього буде застосована система виховних, відновних методик.

У світовій практиці встановлено, що суддя, який засудив дорослого злочинця, не може судити неповнолітнього. Проте в Україні, відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, один і той же самий суддя розглядає справи і дітей, і дорослих. За визначенням, наданим Тоні Маршалом, відновне правосуддя – це процес, під час якого всі сторони-учасники конкретного правопорушення зустрічаються для колективного вирішення питання: що робити з наслідками правопорушення та їх впливом на майбутнє [28].

Питання запровадження ювенальної юстиції та відновного правосуддя для України є дуже актуальним, оскільки стан підліткової злочинності в державі викликає глибоку занепокоєність і зумовлює необхідність пошуку нових засобів її попередження. Серед нововведень, які чекають правоохоронців у справах неповнолітніх, буде й активізація профілактичної роботи з дітьми, що скоїли більше, ніж два адміністративних правопорушення. Так планують уберегти їх від кримінальної відповідальності. Передбачається, що в Україні, на перспективу, за кожним навчальним закладом буде закріплений шкільний офіцер міліції. Метою такого заходу повинна стати, насамперед, робота з недопущення випадків, коли діти потрапляють у конфлікт із законом [27].

Особливої уваги потребує процедура проведення допиту дітей, що вчинили правопорушення, а також стали жертвами або свідками злочину. Адже вона повинна проводитися більш гуманними методами. У відділах кримінальної міліції у справах дітей ГУМВС України буде облаштована «зелена кімната», призначена для проведення допиту неповнолітніх. Але при цьому й надалі існуватиме проблема рівня культури правоохоронців щодо роботи з неповнолітніми, який потребує докорінно нової філософії гуманізації процесів дізнання і досудового слідства. Для цього необхідно сконцентрувати увагу на підготовці міліцейських

кадрів і представників соціальних служб. Кроком, який наблизить неповнолітніх, що вчинили злочини, до суспільства і не позбавить їх подальшої соціалізації під контролем відповідних органів, є закриття виправних закладів закритого типу для неповнолітніх. Адже діти, які після скоєння правопорушення були туди поміщені, залишаються відрізаними від суспільства, рідних і близьких. «Як результат, вони не перевиховуються, а навпаки, переймають злочинний досвід, через що збільшується ймовірність повторного вчинення ними правопорушення, тому такі заклади варто замінити на більш гуманні способи перевиховання, які дає нам відновне правосуддя, медіація (примирення) і служби пробації», - зазначає Оксана Пилипишин [27].

На жаль, результати реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, яка передбачає з 2011 по 2016 рік певні дії з удосконалення системи профілактики дитячої злочинності: впровадження відновного правосуддя, створення ефективної системи реабілітації неповнолітніх, які вчинили правопорушення, з метою їх перевиховання і ресоціалізації – не істотні і не втішні. Крім проблем з реалізацією заходів, передбачених Концепцією розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, можемо говорити про недоліки її змісту, який виявився неповним, оскільки стосується винятково прав дітей, що мають проблеми з законом. При цьому в ній не згадується про тих неповнолітніх, які стали жертвами та свідками злочину, тому її можна вважати тільки початковим етапом реалізації масштабного плану заходів у сфері кримінальної юстиції, спрямованих на захист прав дітей.

Право у політиці - регулятор формування та засіб її реалізації. Отже, пріоритетними напрямами правової політики в рамках попередження злочинності неповнолітніх мають стати:

- розробка критеріїв визначення профілактичного потенціалу права;

- розширення правового забезпечення попередження злочинності з допомогою ширшого включення до нього норм громадянського,

адміністративного, трудового, сімейного права, закону «Про освіту», закону «Про зайнятість населення»;

- розробка правового регулювання процедури співбесід у сім'ях, відповідно до яких підлітки й члени їхніх родин зустрічаються під наглядом міліції, психолога, соціального працівника з метою розв'язання конфлікту, й таким чином, зменшується ймовірність повторного його виникнення [24, с. 2].

Систему суб'єктів формування та реалізації політики попередження злочинності неповнолітніх повинні утворювати державні та недержавні інститути. Особливе місце серед інститутів реалізації політики попередження злочинності неповнолітніх займає система правоохоронних органів.

Проблема участі громадян і різних об'єднань як у процесі формування політики, так і в процесі її реалізації заслуговує самостійного аналізу. Варто зазначити, що в основі правового регулювання участі в запобіганні злочинності повинні лежати три принципи: добровільність, державне стимулювання, сприяння, підтримка (система соціальних, економічних пріоритетів та інших пільг), додатковий правовий і соціальний захист.

ВИСНОВКИ

Викладене вище розуміння політики попередження злочинності неповнолітніх дозволяє розробити ядро концепції - принципи політики:

1. Підхід до проблеми з урахуванням неповнолітніх як особливої групи населення, яка потребує підвищеного захисту. Він базується на критеріях, встановлених у Конвенції прав дитини.

2. Підхід до проблеми з урахуванням її пріоритетності:

- виконання завдань, що з попередженням злочинності неповнолітніх, розглядати не як «витрати» суспільства, а як інвестування в особливу сферу, від розвитку якої залежить майбутній рівень безпеки суспільства;

- послідовне застосування щодо неповнолітніх принципу протекціонізму;

- орієнтація законодавця не так на сприяння, як на створення умов для забезпечення реалізації основних прав неповнолітніх;

- першочергове цільове фінансування заходів, вкладених у соціальну кримінологічну і віктимологічну профілактику.

3. Підхід до процесу модернізації законодавства з урахуванням дотримання принципу підвищеного юридичного захисту прав неповнолітніх:

- посилення профілактичного потенціалу права;

- прийняття спеціальних законів і спеціальних процедур для неповнолітніх;

- спеціалізація слідчих, прокурорів, суддів;

- забезпечення безплатної юридичної допомоги неповнолітнім.

Підхід до проблеми з урахуванням пріоритетності соціальної профілактики:

- диверсифікація заходів роботи з неповнолітніми залежно від характеру й тяжкості діяння;

- пріоритетність соціально-психологічної, педагогічної реабілітації;

- використання альтернативних заходів у цілях забезпечення принципу, за яким обмеження і свободи неповнолітніх слід застосовувати як крайній захід.

Підхід до проблеми з урахуванням її комплексності:

- формування багаторівневої Системи попередження злочинності неповнолітніх;

- створення координації запобіжної діяльності у відповідності до таких принципів: конкретності, додатковості та багаторівневого підходу;

- створення єдиного простору профілактики;

- освітня система моніторингу діяльності з формуванню та реалізації політики.

Можна виділити декілька етапів профілактики неповнолітніх.

- загальносоціальний рівень профілактики злочинності неповнолітніх можна з'ясувати, як комплекс заходів, що поліпшують можливості сімейного, шкільного, трудового виховання неповнолітніх, їх дозвілля. Такі заходи є, у певному сенсі, базовими для спеціальної профілактики, наприклад, соціальні допомоги сім'ям з недостатнім матеріальним рівнем; заходи соціального захисту та допомоги дітям і підліткам з груп ризику.

Наступним етапом, чи рівнем є безпосередня профілактика і профілактика злочинної поведінки. На цьому етапі також здійснюється нормалізація умов життя та виховання, оздоровлення середовища, водночас істотно активізується вплив на самого неповнолітнього, включаючи потреби і застосування заходів правового характеру. У разі скоєння злочину спеціалізовані служби органів внутрішніх справ і спеціалізовані формування громадськості з'ясовують і усувають обставини, під впливом яких конкретні неповнолітні роблять правопорушення, дрібні крадіжки, беруть участь у розпиванні алкогольних напоїв тощо. А далі вони ведуть роботу з метою виправлення цих осіб, а також притягують до адміністративної кримінальної відповідальності осіб, які мають на неповнолітніх негативний вплив. Ставлять неповнолітніх правопорушників на облік у кримінальній інспекції в справах неповнолітніх, де стосовно них триває виховна робота та контроль.

Третім рівнем профілактики є попередження рецидиву злочинів неповнолітніх. Під час проведення профілактики злочинної поведінки щодня

здійснюється контроль за поведінкою, зв'язками, проведенням часу, ставленням до навчання, роботи. Особливо багато уваги приділяється допомозі в трудовому та побутовому облаштуванні неповнолітніх, звільнених із виховних колоній, контролю за поведінкою.

Діяльність усіх органів, установ і зацікавлених організацій сприяє попередженню злочинів неповнолітніх, координується в тому, аби запобігти дублюванню й забезпечити здійснення спільних заходів, обмін інформацією.

Упродовж кількох останніх років спостерігається тенденція до зростання злочинності серед неповнолітніх, що набула сталого характеру, попри всі здійснювані державними органами заходи профілактичного характеру. Ця обставина свідчить про те, що вжиті заходи не досягали своєї мети, були недостатньо ефективними та послідовними і потребують перегляду. Особливу тривогу викликає та обставина, що з кількісним зростанням підліткової злочинності зростає її питома вага в структурі злочинності, випереджальними темпами зростає рецидив.

Ідеальною моделлю суду, що займається неповнолітніми, був би суд міжгалузевої судової юрисдикції, що вирішував би комплексно питання судового захисту прав неповнолітніх та їх юридичну відповідальність за скоєні вчинки та злочини. Держава має різноманітні засоби реалізації політики попередження злочинності неповнолітніх. До їх числа можна віднести соціальну профілактику, правове стримування, кримінологічну профілактику, віктимологічну профілактику, правове попередження тощо.

Було б трохи передчасно говорити, що вжиті заходи здатні забезпечити перелом у криміногенній ситуації в підлітковому середовищі, але послідовність і наполегливість у реалізації зазначених заходів створюють передумови для певного оптимізму.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бакаєв А.А., Лелеков В.А., Остапенко Н.І. Про заходи з удосконалення правового забезпечення профілактики правопорушень неповнолітніх // Російський слідчий, 2003. - № 5. - С. 7-13.

2. Бакаєв А.А., Остапенко Н.І. Класифікація суб'єктів профілактики правопорушень неповнолітніх і механізм управління ними // Російський слідчий, 2002. - № 11. - С. 31-38.

3. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. - Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. - 424с.

4. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. - Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. - 712с.

5. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3-х кн. - Кн. 3: Практична кримінологія. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. - 320с.

6. Іванов Ю. Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с.//Електронний ресурс: режим доступу http://radnuk.info/pidrychnuku/kruminologiua/39-ivanov1/394-2009-11-15-18-42-25.html

7. Іллюк М. Ювенальна юстиція в Україні: утопія чи реальність?// Електронний ресурс. Режим доступу http://smi.liga.net/articles/2012-05-15/5404008-yuvenalna_yustits_ya_v_ukra_n_utop_ya_chi_realn_st.htm

8. Кобзар І.А. Духовність як соціалізація особистості неповнолітніх// Російський слідчий, 2002. - № 1. - С. 30-33.

9. Козирин М. Основи системи профілактики бездоглядності і правопорушень неповнолітніх // Російська юстиція, 2002. - № 7. - С. 49-50.

10. Колчегонова О. П. Психолого-педагогічні особливості профілактичного впливу на неповнолітніх правопорушників // Вісник освіти, 2005. - № 1. - С. 7-14.

11. Кримінологічна віктимологія: Навчальний посібник / Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Василевич В. В. та ін.; За заг. ред. проф. О. М. Джужі. - К.: Атіка, 2006. - 352с.

12. Кримінологія. Загальна частина: Учеб. посібник /Н.Ф.Ахраменка. - Мн.:Веди, 1998.-124 с.

13. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. проф. І.М. Даньшина. - Харків: Право, 2003. - 352 с.

14. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.

15. Кримінологія: Курс лекцій//Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С.// Електронний ресурс. Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/category/8/38/11/

16. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн./О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

17. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / М.В. Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 480 с.

18. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. - 528 с.//Електронний ресурс. Режим доступу http://ualibrarium.narod.ru/pravo/kryminolog.html

19. Кримінологія: пос. для вузів/Під ред. Кудрявцева, В.В. Емінова. - 2-ге вид.-М.: Юрист, 1995.-511 с.

20. Кримінологія: Підручник/Під ред.Н.Ф. Кузнєцової, В.В.Лунєєва. - 2-ге вид. - М.:ВолтерсКлувер, 2004. - 640 с.

21. Кримінологія: Підручник для вузів / Під заг. ред. д.ю.наук, проф. А.І.Долговой. - 2-ге вид. - М.: НОРМА, 2003. - 848 с.

22. Кримінологія: Підручник для юрид. ін-тів і фак. / Під ред.Карпеца І.І., Емінова В.В. - М.: Манускрипт, 1992. - 479 с.

23. Ничипорович А. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх // Судовий вісник, 2001. - № 1. - С. 24-26.

24. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності Електронний ресурс. [Режим доступу] http://www.vuzlib.org/beta3/html/1/19908/20003/

25. Остапенко Н.І. Індивідуальна профілактична робота елемент управління профілактикою правопорушень неповнолітніх // Російський слідчий, 2003. - № 12. - С. 2-3.

26.Ошуйко З. Алкоголь і підлітки //Веди, 2004. - № 4. - С. 8.

27. Підліткова злочинність. Як в Україні планують її побороти? Електронний ресурс. [Режим доступу] http://smi.liga.net/articles/2013-04-02/8945221-p_dl_tkova_zlochinn_st_yak_v_ukra_n_planuyut_poboroti.htm

28. Рання злочинність. Іванов І. //Електронний ресурс [Режим доступу] http://childfund.org.ua/en/irc/irc-news/view/821/

29. Салева М. Злочини, скоєних неповнолітніми вимагають особливого розгляду у суді // Російська юстиція, 2003. - № 2. - С. 39.

30. Сапрунов О.Г. Профілактика соціальних відхилень неповнолітніх // Російський слідчий, 2002. - № 1. - С. 33-37.

31. Ткаченко О. «Ювенальна юстиція може призвести до торгівлі дітьми»// Електронний ресурси Режим доступу http://www.pohlyad.com/zhyttya/n/5313

32. Чуприй Л. В. Ювенальная юстиция и Украина. Електронний ресурс Режим доступу. http://sd.net.ua/2012/07/12/yuvenalnaya-yusticiya-i-ukraina.html

33. Щербаков І.В. Кримінологічні особливості вивчення особистості неповнолітніх злочинців // Російський слідчий, 2004. - №12. - С. 35-37.

34. Ювенальна юстиція в Україні - 02.04.2013 О.Приданникова// Електронний ресурс. Режим доступу http://www.viche.info/journal/2126/ http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1039-2011-%D1%80.

35. Ювенальна юстиція в Україні – Електронний ресурс. Режим доступу. http://fkspp.at.ua/Nauka/juvenalna_justicija.pdf

36. Ювенальна юстиція ставить завдання переходу від карального до виховного, відновного правосуддя щодо дитини – Юрій Павленко. Електронний ресурс Режим доступу http://www.president.gov.ua/news/24129.html

37. http://lubotin.kharkov.ua/main/print:page,1,4166-zlochinnst-sered-pdltkv-y-metodi-yiyi-proflaktiki.html